



## 訴願決定書

案 號： 1140061036

要 旨： 因道路交通管理處罰條例事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 10 月 28 日

發文字號： 新北府訴決字第 1141668772 號

相關法條： 訴願法 第 77 條

行政訴訟法 第 237-1、237-2、237-3、3-1 條

道路交通管理處罰條例 第 12、8、87、9 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1140061036 號

訴願人 林○梅

上列訴願人因道路交通管理處罰條例事件，不服本府交通事件裁決處民國 114 年 8 月 1 日新北裁催字第 48-Z30807390 號違反道路交通管理事件裁決書，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。

二、次按道路交通管理處罰條例第 8 條第 1 項第 1 款規定：「違反本條例之行為，由下列機關處罰之：一、第 12 條至第 68 條及第 92 條第 7 項、第 8 項由公路主管機關處罰。」、第 9 條第 1 項規定：「本條例所定罰鍰之處罰，受處罰人接獲違反道路交通管理事件通知單後，於 30 日內得不經裁決，逕依第 92 條第 4 項之罰鍰基準規定，向指定之處所繳納結案；不服舉發事實者，應於 30 日內，向處罰機關陳述意見；其不依通知所定期限前往指定處所聽候裁決，且未依規定期限繳納罰鍰結案或向處罰機關陳述意見者，處罰機關得逕行裁決之。」、第 12 條第 1 項第 4 款規定：「汽車有下列情形之一者，處汽車所有人新臺幣 3,600 元以上 3 萬 6,000 元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛：四、使用吊銷、註銷之牌照。」、第 87 條規定：「受處分人不服第 8 條…處罰之裁決者，應以原處分機關為被告，逕向管轄之地方法院行政訴訟庭提起訴訟；其中撤銷訴訟之提起，應於裁決書送達後 30 日之不變期間內為之。」。又行政訴訟法第 3 條之 1 規定：「本法所稱高等行政法院，指高等行政法院高等行政訴訟庭；所稱地方行政法院，指高等行政法院地方行政訴訟庭。」、第 237 條之 1 第 1 項第 1 款規定：「本法所稱交通裁決事件如下：一、不服道路交通管理處罰條例第 8 條…之裁決，而提起之撤銷訴訟、確認訴訟。」、第 237 條之 2 規定：「交通裁決事件，得由原告住所地、居所地、所在地或違規行為地之地方行政法院管轄。」、第 237 條之 3 第 1 項規定：「交通裁決事件訴訟之提起，應以原處分機關為被告，逕向管轄之地方法行政法院為之。」。

三、卷查登記於訴願人名下車輛（車號：000-0000）因使用註銷之牌照，經內政部警政署國道公路警察局第三公路警察大隊予以舉發，並經本府交通事件裁決處認訴

願人違反道路交通管理處罰條例第 12 條第 1 項第 4 款規定，以民國（下同）114 年 8 月 1 日新北裁催字第 48-Z30807390 號違反道路管理事件裁決書（下稱系爭裁決書）裁處訴願人新臺幣 8,100 元罰鍰。訴願人不服，於 114 年 8 月 18 日提起本件訴願。

四、查訴願人不服系爭裁處書，核屬違反道路交通管理處罰條例事件，依前揭行政訴訟法規定，應向管轄之行政法院提起行政訴訟，訴願人逕自依訴願程序提起訴願，係屬對依法不屬訴願救濟範圍內之事項提起訴願，尚非法之所許，自不應受理。

五、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 10 月 28 日